

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5368/2542

พนักงานอัยการจังหวัดระยอง
นายพร รัตนะ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 78, มาตรา 289 (4)

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 227

ความผิดฐานมีและพาอาวุธติดตัวไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรศาล
ชั้นต้นลงโทษจำคุกกระหนลง 1 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุก 8 เดือน ศาล
อุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นไม่ลดโทษให้จำเลยทุกข้อหา จึงเป็นกรณีที่ศาล
อุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้ไขเล็กน้อยและลงโทษจำคุกจำเลยกระหนลงไม่เกิน 5 ปี
จำเลยฎีกาว่าพยานหลักฐานโจทก์ไม่พอรับฟังลงโทษจำเลยได้ เป็นการฎีกาในปัญหา
ข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
218 บรรคแรกศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ ก่อนเกิดเหตุจำเลยกับพวกพบผู้ตายและผู้
เสียหายโดยบังเอิญที่ปั้มน้ำมัน โดยต่าง ไม่เคยรู้จักหรือมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อน
และขณะเติมน้ำมันรถไม่ปรากฏว่าจำเลย กับพวกเกิดทะเลาะโต้เถียงกับผู้ตายและผู้
เสียหายแต่อย่างใด แม้จำเลยจะให้การว่าเมื่อจำเลย ถามพวกว่าจะเอาอย่างไร จะยิง
ยางแล้วจี้ใช้ไหม พวกบอกว่าให้ยิงคนขับทั้งก็เป็นการตกลง เพื่อความสะดวกในการ
จะชิงทรัพย์ อันเป็นการมุ่งกระทำต่อทรัพย์นั่นเอง พฤติการณ์ตาม รูปคดียังไม่หนัก
แน่นมั่นคงพอจะฟังว่า จำเลยกับพวกฆ่าผู้ตายและพยายามฆ่าผู้เสียหาย โดย
ไตร่ตรองไว้ก่อนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4) จำเลยให้การรับ
สารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ภาค 1 และศาลฎีกาให้

ยกเอาคำให้การของจำเลยดังกล่าวขึ้นมารับฟังประกอบการวินิจฉัยคดี ถือว่าคำให้การของจำเลยนั้นเป็นการให้ความรู้แก่ศาล อันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ สมควรลดให้ และให้มีผลถึงความผิดฐานมีและพาอาวุธปืนซึ่งต้องห้าม มิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ด้วย เพราะเป็นข้อเท็จจริงอันเดียวกัน

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289(4)(6)(7), 340 วรรคท้าย, 340 ตริ, 371, 80, 83 พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ธิบอาวุธปืนลูกซอง ปลอกและเม็ดตะกั่วกระสุนปืนลูกซองของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4)(6)(7), 80, 339 วรรคท้าย, 371 พระราชบัญญัติ อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นและชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4)(6)(7) ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดให้ประหารชีวิต ความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่น จำคุกตลอดชีวิตความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจำคุก 1 ปี ความผิดฐานพาอาวุธปืนลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดจำคุก 1 ปี

จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบ มาตรา 52, 53 หนึ่งในสาม ความผิดฐานฆ่าผู้อื่น คงจำคุกตลอดชีวิต ความผิดฐาน พยายามฆ่าผู้อื่นจำคุก 33 ปี 4 เดือน ความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและพาอาวุธปืน จำคุกกระทงละ 8 เดือน รวม โทษทุกกระทงแล้วให้จำคุกตลอดชีวิตสถานเดียว ส่วนที่โจทก์ ขอให้ลงโทษตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 ตรี ด้วยนั้น เมื่อศาลลงโทษจำคุกตลอดชีวิต ตามมาตรา 339 วรรคท้าย แล้วก็ไม้อาจวางโทษหนักขึ้นอีกกึ่งหนึ่งตามมาตรา 340 ตรี รับอาวุธปืนลูกซอง ปลอกและเม็ดตะกั่วกระสุนปืนลูกซองของกลางข้อหาอื่นให้ ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า เฉพาะข้อหาฆ่าผู้อื่นนั้น จำเลยมีความ ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4)(6) ไม่ลดโทษให้จำเลยทุกข้อหา คง ลงโทษประหารชีวิต นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว สำหรับข้อหาความผิดฐานมีอาวุธปืนและ เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและฐานพาอาวุธปืนติดตัวไป ในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรและโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยกระทงละ 1 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก กระทงละ 8 เดือน ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้ไม่ลดโทษให้จำเลยทุกข้อหา เท่ากับศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้ในส่วนนี้ด้วย แต่เป็นการแก้ไขเล็กน้อย จึง เป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้ไขเล็กน้อยและลงโทษจำคุกจำเลยกระทง

ละไม่เกิน 5 ปีที่จำเลยฎีกาว่า พยานหลักฐานโจทก์ไม่พอรับฟังลงโทษจำเลยได้ ขอ
ให้ศาลฎีกาพิพากษากลับคำพิพากษาศาลล่างทั้งสองให้ยกฟ้องโจทก์ เท่ากับจำเลย
ฎีกาว่า จำเลยมิได้กระทำความผิดในสองฐานดังกล่าวนี้ด้วยนั้น เป็นการฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริง ข้อหาความผิดฐานมีและพาอาวุธปืน จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ศาลฎีกาไม่รับ
วินิจฉัยฎีกาของจำเลยในส่วนนี้ให้คดีคงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยในชั้นฎีกาแต่เฉพาะ
ข้อหาในกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและ
เพื่อความสะดวกในการที่จะกระทำความผิดอย่างอื่น และฐานชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้
อื่นถึงแก่ความตาย เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวพยานหลักฐานโจทก์ที่นำสืบประกอบกันมี
น้ำหนักและเหตุผลมั่นคงฟังได้ว่า จำเลยร่วมกับพวกเป็นคนร้ายกระทำความผิด ข้อนำ
สืบต่อสู้ของจำเลยซึ่งแตกต่างขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่จำเลยเคยให้การไว้ในชั้น
สอบสวนนั้นไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ ปัญหาต่อไปมีว่า การกระ
ทำของจำเลยเป็นความผิดสถานใดบ้าง เห็นว่าการที่จำเลยกับพวกใช้อาวุธปืนยิงผู้
ตายถึงแก่ความตาย และยิงต่อสู้กับผู้เสียหาย แม้กระสุนปืนไม่ถูกผู้เสียหาย แล้วชิง
ทรัพย์ของผู้เสียหายและผู้ตายไป ตามบัญชีทรัพย์ถูกประทุษร้าย เอกสารหมาย
ป.จ.3 ของศาลอาญา พฤติการณ์ของจำเลยกับพวกดังกล่าวฟังได้ว่า จำเลยได้ร่วมกับ
พวกใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายและผู้เสียหายโดยมีเจตนาฆ่าเพื่อความสะดวกในการที่จะ
ทำความผิดฐานชิงทรัพย์ เมื่อปรากฏว่าผู้ตายถึงแก่ความตายผู้เสียหายไม่ถึงแก่
ความตาย จำเลยจึงมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่น พยายามฆ่าผู้อื่นเพื่อความสะดวกในการที่
จะกระทำความผิดอย่างอื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(6) และมาตรา
289(6), 80 ตามลำดับและฐานชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคท้าย อีกบทหนึ่งด้วย ส่วนปัญหาว่า จำเลยมีความ
ผิดฐานฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนดังที่ศาลล่างทั้งสอง
พิพากษามาด้วยหรือไม่ เห็นว่า คดีี้ได้ความว่า ก่อนเกิดเหตุจำเลยกับพวกมาพบผู้

ตายและผู้เสียหายโดยบังเอิญที่ปั้มน้ำมันตอนไปเติมน้ำมันรถ โดยจำเลยกับพวกต่างไม่เคยรู้จักหรือมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ตายและผู้เสียหายมาก่อน และขณะเติมน้ำมันรถ ก็ไม่ปรากฏว่าจำเลยกับพวกเกิดทะเลาะโต้เถียงกับผู้ตายและผู้เสียหายประการใด ผู้เสียหายเองก็เบิกความว่า เหตุที่เกิดขึ้นเข้าใจว่าจำเลยกับพวกมีความมุ่งประสงค์ต่อทรัพย์ ในชั้นสอบสวนจำเลยให้การตามบันทึกคำให้การเอกสารหมายเลข 6 แผ่นที่ 4 ว่า จำเลยกับพวกตกลงกันชิงทรัพย์เพราะเห็นคนในรถยนต์ที่ผู้ตายขับมีเงินมากตอนล้วงกระเป๋ากางเกงแม้จำเลยจะให้การว่า เมื่อจำเลยถามพวกว่าจะเอาอย่างไร จะยิงยางแล้วจี๊ไซ้ไหม พวกบอกว่าให้ยิงคนขับทิ้ง ก็เป็นที่เห็นได้ว่าที่จำเลยกับพวกตกลงกันดังกล่าวก็เพื่อความสะดวกในการที่จะชิงทรัพย์ อันเป็นการที่จำเลยกับพวกมุ่งประสงค์ต่อทรัพย์นั่นเองพฤติการณ์ตามรูปคดียังไม่หนักแน่นมั่นคงพอที่จะฟังว่าจำเลยกับพวกฆ่าผู้ตายและพยายามฆ่าผู้เสียหายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน จึงลงโทษจำเลยฐานฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนตามมาตรา 289(4) ไม่ได้ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดในฐานดังกล่าวนี้มาด้วยนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยในข้อนี้ฟังขึ้นบางส่วน

ที่จำเลยฎีกาประการสุดท้ายว่า ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 เห็นว่า จำเลยให้การรับสารภาพโดยจำนนต่อพยานหลักฐานไม่มีเหตุผลโทษให้ เป็นการลงโทษจำเลยรุนแรงเกินพฤติการณ์ เพราะจำเลยเข้ามอบตัวแจ้งเบาะแสดคนร้ายให้ทราบและไม่หลบหนี ทั้งเป็นการลงโทษที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะเมื่อโจทก์ไม่อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไม่มีอำนาจพิพากษาลงโทษจำเลยมากขึ้นได้นั้น เห็นว่าคดีนี้จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน ศาลชั้นต้นได้ยกเอาคำให้การดังกล่าวขึ้นมารับฟังประกอบการวินิจฉัยคดี และตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ก็วินิจฉัยด้วยว่า ชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพและนำชี้ที่เกิดเหตุให้พนักงานสอบสวนถ่ายภาพไว้ว่าได้กระทำผิด ซึ่งเท่ากับว่าศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้ยกเอาคำให้การรับสารภาพของจำเลยในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนขึ้นมารับฟัง

ประกอบการวินิจฉัยคดีด้วย ทั้งศาลฎีกาก็ได้ยกเอาคำให้การของจำเลยดังกล่าวขึ้นมารับฟังประกอบการวินิจฉัยคดีด้วยเช่นกัน ถือได้ว่าคำให้การรับสารภาพของจำเลยในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นการให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา เป็นเหตุบรรเทาโทษ จึงเห็นสมควรลดโทษให้จำเลยหนึ่งในสามตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นและให้มีผลถึงความผิดฐานมีและพาอาวุธปืนซึ่งต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ดังกล่าวข้างต้นด้วย เพราะเป็นข้อเท็จจริงอันเดียวกันเกี่ยวพันกัน ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไม่ลดโทษให้จำเลยทุกข้อหา นั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยในส่วนนี้ฟังขึ้นเมื่อวินิจฉัยเช่นนี้แล้วกรณีไม่จำต้องวินิจฉัยฎีกาของจำเลยในส่วนที่ว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาลงโทษจำเลยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อีกต่อไป เพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง"

พิพากษาแก้เป็นว่า เจาะความผิดฐานฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าผู้อื่น จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(6) และมาตรา 289(6), 80 ตามลำดับ ลดโทษให้จำเลยหนึ่งในสามทุกข้อหา รวมทุกกระทงแล้วให้จำคุกตลอดชีวิต นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(จำรูญ แสนภักดี-ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์-เรืองฤทธิ์ ศรีวรรณะ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น